

REGULAMIN
przyjmowania w poczet członków Spółdzielni, ustanawiania praw do lokali oraz
zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły-Marysińska"

I. PODSTAWA PRAWNA

§ 1

1. Ustawa z 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 845 z późniejszymi zmianami).
3. Statut Spółdzielni.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

Użyte w regulaminie określenie:

1. Spółdzielnia - oznacza SM „Doły - Marysińska”
2. Rada - oznacza Radę Nadzorczą Spółdzielni
3. Zarząd - oznacza Zarząd Spółdzielni
4. lokal - oznacza lokal mieszkalny, garaż
5. statut - oznacza statut Spółdzielni
6. u.s.m. - oznacza ustawę , o której mowa w § 1 ust. 2.

III. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI

§ 3

III. 1. Członkostwo z mocy prawa

1. Członkiem Spółdzielni jest osoba:

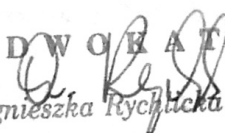
1) fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:

- a) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
- b) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
- c) której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
- d) której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu (ekspektatywa własności);

e) której osoby posiadające udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub prawie odrębnej własności lokalu udzieliły pełnomocnictwa, o którym mowa w § 4 ust. 3 ,

2) prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ekspektatywa własności.

2. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

A D W O K A T

Agnieszka Rychlicka

III. 2. Członkostwo na podstawie złożonej deklaracji

§ 4

1. Członkiem Spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem Spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.

Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w Spółdzielni.

2. Deklaracja członkowska powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej na obowiązującym w Spółdzielni druku deklaracji.

3. Deklarację członkowską składa również jedna z osób, posiadająca udziały w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub prawie odrębnej własności lokalu, której udzielono pełnomocnictwa w zakresie wszystkich czynności związanych z posiadaniem prawem do lokalu.

§ 5

1. Organem Spółdzielni właściwym do przyjmowania w poczet członków jest Zarząd.

2. Dokumenty przyjmuje i kompletuje stanowisko ds. organizacyjno - samorządowych i polityki mieszkaniowej.

§ 6

1. Decyzja o przyjęciu w poczet członków powinna być podjęta w ciągu 4 tygodni od dnia złożenia deklaracji.

O podjętej uchwale zainteresowana osoba zostaje powiadomiona pisemnie w ciągu 14 dni od jej podjęcia.

2. W razie decyzji odmownej w zawiadomieniu należy podać uzasadnienie decyzji oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

3. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia.

4. Uchwała Rady w tej sprawie jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

III. 3. Powstanie członkostwa

§ 7

Członkostwo w Spółdzielni powstaje z chwilą:

- 1) nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
- 2) nabycia ekspektatywy własności;
- 3) zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
- 4) zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej;
- 5) upływu terminu jednego roku, o którym mowa w art. 15 ust. 4 u.s.m., w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 u.s.m., jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 u.s.m., złożyła pisemne zapewnienie o gotowości

A D W O K A T
Agnieszka Ryglicka

zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt. 6;

6) prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego przez Spółdzielnię, o których mowa w art. 15 ust. 4 u.s.m., w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 u.s.m., jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba.

§ 8

1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom.

2. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym.

3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

4. Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 2 lub wyboru, o którym mowa w ust. 3, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w Spółdzielni.

III. 4. Ustanie członkostwa

§ 9

Członkostwo w Spółdzielni ustaje z chwilą:

- 1) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
- 2) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie;
- 3) zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie;
- 4) zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie;
- 5) wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

IV. USTANAWIANIE PRAW DO LOKALI

IV. 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

§ 10

1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem, a Spółdzielnią umowy o ustanowienie tego prawa zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Osobie prawnej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo małżonków.

A D W O K A T

Agnieszka Rychlicka

IV. 2. Prawo odrębnej własności lokalu

§ 11

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia zobowiązana jest zawrzeć w formie aktu notarialnego umowę ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności lokalu, na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że Spółdzielnia nie może uzyskać z Urzędu Miasta Łodzi zaświadczenia o własności gruntu zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916 z późniejszymi zmianami).

3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1 oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

V. ZAMIANA MIESZKAŃ

§ 12

1. Spółdzielnia w granicach istniejących możliwości realizuje wnioski o zamianę mieszkań, składane przez osoby posiadające do nich prawo, a nie mające partnerów do wzajemnej zamiany, na zasadach określonych w statucie.

2. Stanowisko ds. organizacyjno - samorządowych i polityki mieszkaniowej prowadzi rejestr złożonych wniosków dot. zasobów Spółdzielni i udostępnia go zainteresowanym osobom.

3. Wniosek winien m.in. zawierać:

- 1) wskazanie potrzeb uzasadniających dokonanie zamiany
- 2) warunki, którym powinno odpowiadać nowe mieszkanie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 42 /R/19 z dnia 23.10.2019r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2. Traci moc Regulamin przyjmowania członków Spółdzielni, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły – Marysińska” uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 29/R/15 z dnia 24.11.2015 r.

A D W O K A T
Agnieszka Rychlicka

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

Helena Rajpold-Wojciech Kołodziejczak

Uchwała Nr 42/R/19
Rady Nadzorczej SM „Doły-Marysińska” w Łodzi
z dnia 29.10.2019 r.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 49 ust. 1 pkt. 21 statutu Spółdzielni

postanowiła

1. uchwalić Regulamin przyjmowania w poczet członków Spółdzielni, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły - Marysińska” – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały
2. uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia
3. traci moc uchwała nr 29/R/15 z dnia 24.11.2015 r.

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
Helena Rajpold

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
Wojciech Kołodziejczak

ADWOKAT
Agnieszka Rychlicka